

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 359/2535

นางอบเชย อินธาระ

โจทก์

นางดวงจันทร์ สุขเสริม กับพวก

จำเลย

นายอมสิน วัฒนะรัตน์ ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้เป็นคดีที่ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขแล้วฎีกาของโจทก์เป็นการโต้แย้งการใช้ดุลพินิจในการรับฟังและ ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 1 จึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทกฎหมายข้างต้น จึงไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า การที่นายพลอยลงชื่อใน ส.ค.1 ผิดจากเจตนาที่นางอุ้มมอบหมายให้ไปแจ้งแทน นายพลอยไม่มีสิทธิครอบครองในที่พิพาทและที่พิพาทไม่เป็นมรดกตกแก่ทายาทของนายพลอย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสี่ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 122 แผ่นที่ 2 ถึงที่ 5)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ห้องแถวและที่ดินพิพาทตามฟ้องเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 114)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 117)

คำสั่ง

ที่โจทก์ ฎีกาว่า การครอบครองที่พิพาทของนายพลอยเป็นการครอบครองแทนนางอุ่นั้น เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ที่โจทก์ ฎีกาว่า การครอบครองที่พิพาทของนายพลอยเป็นการครอบครองแทนนางอุ่นั้น เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชโรจน์-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ